

1513099-89.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Sirley Claus Prado Tonello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2150878/2022 - 08º D.P. BRAS, 25352758 - 08º D.P. BRAS, 2150878 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JHONATA NATANAEL DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1513099-89.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513099-89.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2150878/2022 - 08º D.P. BRAS, 25352758 - 08º D.P. BRAS, 2150878 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JHONATA NATANAEL DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SIRLEY CLAUS PRADO TONELLO

Vistos.

DAVID JOSÉ DOS SANTOS e JHONATA NATANAEL DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, porque no dia 03 de junho de 2022, por volta das 02h03min, na Avenida Rangel Pestana, nº 1934, bairro Brás, nesta Comarca, agindo em concurso e unidade de

desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça, o aparelho celular marca Motorola e uma mochila, de propriedade da vítima Adauto Camillo.

Os réus foram presos em flagrante delito, e tiveram suas prisões convertidas em preventiva após realização da audiência de custódia (fls.48/51).

A denúncia foi recebida aos 28 de junho de 2022 (fls. 69).

Os réus foram citados (fls.77 e 79) e ofereceram resposta escrita em fls. 84.

Durante a instrução foram ouvidas uma vítima e duas testemunhas comuns, sendo os réus interrogados ao final.

Em memoriais, a representante do Ministério Público, discorrendo sobre toda a prova produzida e entendendo comprovada a autoria do roubo, pugnou pela condenação dos réus nos termos da denúncia, fixando-se o regime fechado para o cumprimento da pena de David e o semiaberto para Jhonata.

A Defesa por sua vez requereu a absolvição pela insuficiência probatória.

Subsidiariamente, postulou a desclassificação para os delitos de exercício arbitrário das próprias razões ou de furto, fixando-se as penas no mínimo legal, com imposição de regime diverso do fechado para o cumprimento da reprimenda.

Postulou o direito ao apelo em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A despeito do esforço argumentativo acusatório, a ação penal é improcedente, pois ao cabo da instrução probatória não restaram evidenciadas nos autos a materialidade e a autoria do delito contra o patrimônio, inicialmente apontadas pelo boletim de ocorrência de fls.14/16 e auto de exibição e apreensão de fls. 17/18. Vejamos.

A testemunha Felipe Bueno Tullio disse que estava em patrulhamento de rotina quando avistaram três indivíduos em luta corporal. Ao avistarem a polícia, os indivíduos correram, não tendo sido possível verificar o que traziam nas mãos. O depoente foi ao encalço deles. A vítima estava com escoriações. O réu Jhonata foi detido deitado ao lado de um morador de rua, o qual confirmou que não o conhecia. O celular da vítima foi localizado por outro policial com o réu David. Os réus disseram que a vítima havia comprado bebidas e não pagou, razão pela qual a ameaçaram e pegaram o celular e a bolsa dela. Essa versão foi confirmada pela vítima.

A testemunha Willian José Moraes disse que visualizou dois indivíduos atravessando o Largo da Concórdia com uma bolsa na mão, o que despertou a atenção. Estava com os policiais Bueno, Ribeiro de Teixeira. Não os viu em luta corporal. O celular da vítima estava com o réu David, mas quem fez a abordagem dele foi outro policial. Lembra-se que os réus comentaram algo sobre eventual compra feita pela vítima no comércio deles, e que não teria pago, por isso decidiram subtrair o celular.

A vítima Adauto Camillo não foi localizada para oitiva judicial, apesar das reiteradas diligências empreendidas.

Em juízo, o réu David disse que preferia permanecer em silêncio quanto ao mérito da ação penal. Estudou até a quarta série. Já foi condenado por roubo, cumpriu a pena. Em juízo, o réu Jhonata Natanael dos Santos igualmente fez uso do direito ao silêncio quanto ao mérito da ação penal. Estudou até quinta série. Já foi condenado por furto, cumpriu a pena.

Como visto, e analisando detidamente a prova colacionada aos autos, sob o crivo do contraditório, verifica-se que os firmes indícios de autoria existentes quando do recebimento da denúncia não se convolveram na prova robusta e inequívoca imprescindível à condenação penal.

É certo que a vítima esclareceu detidamente a dinâmica dos fatos na fase inquisitiva, e que os policiais ouvidos em Juízo relataram terem flagrado réus e vítima em luta corporal. Entretanto, os policiais disseram que ocorrera um desentendimento relativo ao não pagamento de mercadorias adquiridas, consoante versão apresentada por vítima e réus no momento dos fatos, não tendo presenciado a alegada subtração.

Verificou-se, portanto, e na linha da argumentação da Defesa, que a versão acusatória tornou-se controversa, razão pela qual seria imprescindível a oitiva da

vítima para esclarecimento das divergências no quadro probatório. Destaque-se que as dúvidas suscitadas pela versão dos policiais não se referem a aspectos secundários dos fatos delitivos, mas à própria caracterização do crime de roubo. No caso, não restou evidenciado o dolo do agente, pois os policiais ouvidos relataram a ocorrência de briga em decorrência de desacordo comercial, o que apenas poderia ser infirmado ou confirmado pela vítima, em oitiva judicial.

Assim, diante das fragilidades no panorama probatório acima apontadas, e considerado a consagração do princípio da presunção de inocência no direito brasileiro, em que a dúvida deve militar em favor dos acusados, não há outra alternativa possível nestes autos diversa da improcedência da ação penal. Frise-se que no caso em tela imputam-se crimes de alta gravidade aos réus, cujas sanções requerem a certeza motivada do julgador.

Neste sentido:

'Indícios de autoria e materialidade - fato que, embora suficiente para oferecimento de denúncia, não justifica a condenação, devendo as provas colhidas em sede policial serem corroboradas com as colhidas em juízo - valor probatório que não pode ser absoluto quando não observado o contraditório e a ampla defesa' - RT 834/686.

Ademais, segundo orientação pretoriana, "entre os princípios que informam o processo penal, um existe, nunca vulnerado, a saber: unicamente a certeza é base legítima de condenação. Em caso de dúvida, prudente será só o Juiz que pronunciar o "non liquet" e absolver o réu" (RJTACRIM 40/216).

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para absolver os réus JHONATA NATANAEL DOS SANTOS e DAVID JOSE DOS SANTOS, qualificados nos autos, da acusação que os deu como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em consequência, revogo a prisão preventiva dos réus Expeçam-se alvarás de soltura clausulados.

Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA